

合同编号：R10251968

技术服务合同书

项目名称：铃耀产品转产文件服务器集成租赁项目

委 托 方： 重庆铃耀汽车有限公司

（甲方）

服 务 方：重庆市鹧鸪哨信息技术有限责任公司

（乙方）

本合同甲方委托乙方实施铃耀产品转产文件服务器集成租赁项目，并向乙方支付相应的技术服务报酬，经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，于 2025 年 03 月 10 日在 重庆市巴南区达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条 合同双方基本信息

甲、乙两方之间任何与本合同相关的正式信函以及结算，均适用并且只能使用下列甲方、乙方的指定地址和开户银行帐号；有关信息的变更必须以书面形式通知对方，并加盖公章，否则一切责任由过错方自行承担。

甲方（委托方）：重庆铃耀汽车有限公司

通讯地址：重庆市巴南区鱼洞街道

邮政编码：401321

纳税人识别号：91500000621900167C

户 名：重庆铃耀汽车有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆大江支行

账 号：3100082909024200276

乙方（服务方）：重庆市鹧鸪哨信息技术有限责任公司

开户银行：招商银行重庆两江新区支行

帐 号：123917918510000

地 址：重庆市两江新区大竹林街道高新园星光大道 60 号（2 区）
1-5 号（116-09）

第二条 技术服务要求

- 2.1 技术的目标：按《转产铃耀文件服务器存储扩容集成租赁项目技术协议》执行。
- 2.2 技术的内容：按《转产铃耀文件服务器存储扩容集成租赁项目技术协议》执行。
- 2.3 技术的方式：按《转产铃耀文件服务器存储扩容集成租赁项目技术协议》执行。
- 2.4 技术的期限：按《转产铃耀文件服务器存储扩容集成租赁项目技术协议》执行。
- 2.5 技术的进度：按《转产铃耀文件服务器存储扩容集成租赁项目技术协议》执行。
- 2.6 技术的标准：按《转产铃耀文件服务器存储扩容集成租赁项目技术协议》执行。

第三条 甲方协作事项

为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：按《转产铃耀文件服务器存储扩容集成租赁项目技术协议》执行。

第四条 合同金额及支付方式

4.1 项目服务费（人民币大写）：贰拾玖万肆仟元整，
服务费 不包含（包含/不包含）增值税，增值税率为：
6%，增值税额为：17640 元。

4.2 支付方式:

4.2.1 2年期服务合同,分4次支付,每服务半年支付合同金额的25%。
(每次挂账3个月后付现款)

4.2.2 用人民币方式结算。甲方支付每笔款项之前,乙方需先开具相应金额的增值税专用发票。

第五条 保密条款:

5.1 保密范围

5.1.1 双方须对对方提供的技术情报、资料数据及商业秘密保密,不得向任何第三方泄露;

5.1.2 未经对方事先书面同意,任何一方不得以任何形式公开本合同及其相关附件内容;

5.1.3 未经对方事先书面同意,任何一方不得向第三方泄露在项目接触到的需要保密的情报和资料;

5.1.4 未经对方事先书面同意,任何一方不得为任何本合同外的其他目的而自行使用或允许他人使用从对方获得的信息(信息指包括但不限于所有的报告、摘录、纪要、文件、计划、报表、复印件等);

5.2 涉密人员范围:

所有参与本项目人员包括但不限于相关技术人员、商务人员等相关人员。

5.3 保密期限:

合同期间及合同终止后3年内。

第六条 违约责任：

6.1 乙方应按照本合同及合同附件的规定及时间进度提供技术服务及其他相关服务。

6.2 在履行本合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方收到乙方通知后，有权决定是否同意延长时间以及是否收取违约金。

6.3 乙方未按照合同约定期限提供技术服务的，应取得甲方书面同意，同时，甲方将向乙方收取违约金：每迟延一天的违约金按合同总金额的千分之一计收，误期违约金的最高限额为合同总金额的百分之二十（甲方进行确认的时间不算为乙方延误时间）；如果甲方不同意乙方逾期提供服务，则甲方有权单方解除合同，并有权要求乙方支付合同总额百分之二十的违约金。但因甲方未及时提供资料、变更需求等甲方原因造成的除外。

6.4 如果因乙方单方的原因导致提供的服务无法达到合同的要求，应向甲方偿付合同总额百分之二十的违约金；甲方并有权单方解除合同。

6.5 甲方无正当理由对乙方完成的工作量不予按时确认，乙方有权拒绝甲方提出的后续服务需求并要求甲方支付乙方已完成服务的费用；在甲方按照合同约定确认乙方已完成工作量后再继续履行服务义务。

6.6 甲方或者乙方除因本合同第八条规定的原因违反本合同的其他规定时，各方应友好协商，提出解决办法，并按协商的办法继续履行合同。

6.7 除本合同另有规定，任何一方单方决定终止、解除本合同的情况下，应提前【30】日书面通知对方并赔偿对方因此而造成的损失，届时由各方友好协商解决，协商不成，提请法院裁决。

6.8 上述违约金不足以弥补非违约方损失的，违约方应在非违约方损失范围内另行支付赔偿金。

6.9 如果一方未能完成或履行其在本合同项下的任何义务，并在收到另一方提出对其违约行为的疑问或要求其纠正该违约行为的书面通知后，三十（30）日或合同工期的 10%内仍未纠正其违约行为的（以两者最先达到的时间为准），非违约方有权终止本合同。

6.10 对于双方执行过程中，基于双方协商签订的会议纪要、达成的节点确认的文件，或者乙方通过邮件或函件报送甲方的计划等，均与本合同具有同等效力。乙方存在违约情形两次及以上的，甲方有权单方面解除合同。

第七条 项目联系人

为有效履行本合同，合作双方确定，在具体实施项目过程中，甲乙双方需指定项目联系人。项目联系人承担以下责任：

7.1 分别代表各方协调和本项目相关的沟通事项；

7.2 一方变更项目联系人的，应当及时并以书面形式通知对方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第八条 不可抗力

8.1 如果双方任何一方因为不可抗力，如战争，火灾，台风，洪水，

地震或其它双方共同认为属于不可抗力原因而被迫停止合同的执行，则合同执行相应延迟，延迟时间等于不可抗力发生作用的时间。

8.2 受到影响的一方应将不可抗力的出现尽快通过电报，电传或传真通知另一方。有关在不可抗力出现的 14 天内，受影响的一方应出具一份权威机构签发的证书，并通过快件或挂号信寄至对方以便其检验和确认。

8.3 受到影响的一方应在不可抗力终止或排除后尽快通过电传或电报，或传真通知另一方，并通过挂号信通知对方不可抗力的终止或排除。

8.4 不可抗力导致合同目的无法实现，或不可抗力持续作用超过合同工期的 10%或持续作用超过 30 天（以两者最先达到的时间为准），双方将通过友好协商解决未来的合同执行问题。协商不成的，甲方有权要求解除合同。

第九条 知识产权约定

本合同项下的新作成的成果和项目交付物的所有权属甲方所有。

第十条 争议解决

双方因履行本合同而发生争议，应友好协商、调解解决。协商调解不成的，向合同签订地法院提起诉讼。

第十一条 其他约定事项

11.1 在执行合同的整个过程中，乙方必须遵守双方签订《安全协议》中承诺的相关安全条款，因乙方或乙方员工违反相关安全规定而给甲方造成的损失，责任全部由乙方承担。

11.2 乙方保证所提供的全部服务以及所交付的全部内容,均不会侵犯任意第三方的任何权利(包括任何知识产权),若发生任意第三方权利瑕疵,乙方承担全部责任,如因此对甲方造成损失的,乙方应全额赔偿,并使得甲方可免费继续使用该等第三方权利、免费提供不侵犯第三方权利的同等替代物、或其他经甲方认可的解决方案。

11.3 本合同及附件一式伍份,甲方肆份,乙方壹份,具有同等法律效力。

11.4 本合同附件作为本合同的一部分,与本合同具有同等法律效力。

11.5 未经委托方的事先书面同意,对方不得将本协议项下的权利义务、债权债务的全部或部分转让给任何第三方。

第十二条 反不正当支付的特别约定条款

12.1 乙方及其职员保证不向甲方工作人员或者其亲属直接/间接允诺给付/将来给付金钱或其它任何不正当利益,不正当利益包括但不限于回扣、佣金、有价证券、实物、银行卡、提货卡、房屋装修、车辆购置/使用、出资旅游、婚丧嫁娶馈赠、私下宴请及其它形式的好处。

12.2 乙方声明并保证甲方工作人员或者亲属没有借本合同的签订/履行直接/间接投资/持有乙方的股权(通过证券交易所购买的股票除外)/不出资享受出资人权益,并且乙方声明并保证甲方工作人员或者亲属没有借本合同的签订/履行到乙方及其关联机构/下属机构任职/担任顾问。

12.3 如果出现或者发现乙方或者其职员有本合同上述第1款、第2款所述情形之一者,乙方应当向甲方按不正当利益价值的100倍支付违

约金，或甲方有权不经通知解除本合同、终止业务，或将乙方列入黑名单，如果出现乙方假借名义、攀附关系等行为，甲方有权立即终止业务，或将乙方列入黑名单。

12.4 甲方工作人员有索取不正当利益和其它营私舞弊行为的，甲方鼓励和支持乙方投诉和举报（电话：023—67591666）。如乙方举报属实、且完全履行了本合同，甲方将在同等条件下优先与乙方继续合作。本条款具有优先于其它条款并且单独适用的作用，而不论本合同是否成立/生效/失效。

假借名义，是指乙方在与甲方业务交往过程中，把有关领导干部正常的工作行为进行曲解，或编造相关错误信息，向其他相关业务参与者、甲方业务主管部门及员工传递、误导或施加影响，从而达到为自身谋取利益的行为。

攀附关系，是指乙方在与甲方业务交往过程中，打着有关领导干部的旗号、与有关领导干部存在特定关系或特别亲近等为由，向甲方业务主管部门及员工施加影响，从而达到为自身谋取利益的行为。

第十三条 附件

本合同附件如下：《转产铃耀文件服务器存储扩容集成租赁项目技术协议》

第十四条 特别说明

甲乙双方在签订本合同时，对合同内容都经过了认真详细的研读，对合同的全部内容均无疑义，并对当事人有关权利义务和责任限制或免

除条款的法律含义有准确无误的理解。

委托方名称（甲方）※：

重庆铃耀汽车有限公司

法定（授权）代表人：（签字）

服务方名称（乙方）：

重庆市鹧鸪哨信息技术有限责任公司

法定（授权）代表人：（签字）

电 话：

13224093025

电 话：

18580729858

序 号	编 码	产品名称/型号 及规格	单 位	数 量	单价(元)	金额(元)	需求 单号
1	03. IT 硬件. 核心 设备. 其他	转产文件服务 器集成租赁	项	1	294000	294000	367
总计（人民币大写）：贰拾玖万肆仟元整							